

Zweckvereinbarung
betreffend die „Hilfen für den Ausbildungsverkehr“
nach Art. 24 BayÖPNVG
im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr
(aÖPNV)
und
das Deutschlandticket
(„Delegierende Vereinbarung“)

zwischen

dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, vertreten durch den Landrat,
Nägelsbachstraße 1, 91052 Erlangen,
(„der Landkreis“)

und

der Stadt Erlangen, vertreten durch den Oberbürgermeister
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen,
(„die Stadt“)

zusammen bezeichnet als „die Aufgabenträger“

Präambel

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind als Aufgabenträger gemäß Art. 8 Abs. 1 BayÖPNVG auf ihrem jeweiligen Gebiet für die Planung, Organisation und Sicherstellung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs (aÖPNV) zuständig. Diese Aufgabe umfasst gemäß Art. 8 Abs. 2 Satz 1 in der zum 01. Januar 2024 in Kraft tretenden Fassung des BayÖPNVG (neue Fassung – n.F.) auch die Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im aÖPNV. Die Landkreise und kreisfreien Städte sind zugleich zuständige Behörde im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 auf ihrem jeweiligen Gebiet (Art. 8 Abs. 3 BayÖPNVG n.F.).

Ab dem 01. Januar 2024 werden die bisherigen Ausgleichsmittel gemäß § 45a PBefG den Aufgabenträgern als Hilfen für den Ausbildungsverkehr gemäß Art. 24 Abs. 1 BayÖPNVG n.F. durch den Freistaat zugewiesen. Die Aufgabenträger verwenden diese Mittel zweckgebunden für die Sicherstellung des Ausbildungsverkehrs gemäß Art. 24 BayÖPNVG n.F. und – bei überschüssigen Mitteln – für Zwecke des allgemeinen ÖPNV gemäß Art. 27 BayÖPNVG n.F.

Das BayÖPNVG legt die Zuständigkeit der Aufgabenträger grundsätzlich territorial fest. Entsprechend werden die Mittel für den Ausbildungsverkehr bezogen auf das Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers zugewiesen. Bei gebietsüberschreitenden Linien des aÖPNV (im Folgenden „Linienverkehre“) folgt daraus eine geteilte Zuständigkeit der betroffenen Aufgabenträger. Bei Linienverkehren, die auf dem Gebiet von zwei oder mehr Aufgabenträgern betrieben werden, setzen sich die auf die jeweilige Linie entfallenden Mittel für den Ausbildungsverkehr aus Mitteln der jeweils beteiligten Aufgabenträger zusammen.

Durch diese Zweckvereinbarung wird eine vereinfachte und einheitliche Abwicklung der Bestandssicherung für die vormaligen „45a-Ausgleiche“ bei gebietsüberschreitenden Verkehrsleistungen ermöglicht. Die Phase der Bestandssicherung betrifft Linienverkehre, deren bestandskräftigen oder beantragten Genehmigungen in die Übergangsphase fallen. Die Übergangsphase umfasst zum einen die Zeitspanne, in der Genehmigungen weiter gelten, die vor der Änderung des BayÖPNVG erteilt wurden. Zum anderen umfasst die Übergangsphase den Zeitraum, in dem das jeweilige Verkehrsunternehmen bei Beantragung und Kalkulation eigenwirtschaftlicher Genehmigungen noch vom Bestehen eines „45a-Ausgleichs“ ausgehen musste. Diese Übergangsphase umfasst damit grundsätzlich die Liniengenehmigungen, deren Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024 beginnt und die entsprechend vorher kalkuliert, beantragt und genehmigt wurden bzw. werden. Ausnahmsweise fallen auch eigenwirtschaftliche Genehmigungen in die Übergangsphase, die sich in Bezug auf eine Vorabbekanntmachung, die innerhalb des Jahres 2023 veröffentlicht wurde, durchgesetzt haben. Der Genehmigungsantrag hat(te) hier innerhalb der „Dreimonatsfrist“ gemäß § 12 Abs. 6 Satz 1 PBefG zu erfolgen. Die Laufzeit dieser Genehmigungen kann in diesen Fällen auch nach dem 31. Dezember 2024 beginnen.

Die Aufgabenträger gewähren den Verkehrsunternehmen entsprechend der Vorgaben des Freistaates in der Übergangsphase einen Ausgleich in (pauschalierter) Höhe der

bisherigen „45a-Mittel“. Basis ist die über das Portal zur Beantragung von Hilfen im Ausbildungsverkehr in Bayern (HABY-Portal) vorgesehene Ermittlung der auf die jeweilige Linie entfallenden Mittel für die Bestandssicherung des Ausbildungsverkehrs für 2024 gemäß dem Verfahren zur Ermittlung der Höhe des bestandssichernden Betrages je Verkehrsunternehmen in Nachfolge des Ausgleichs nach § 45a PBefG. Der Anteil je Aufgabenträger, der nach dieser Zweckvereinbarung jeweils die Ausreichung der Mittel verantwortet, wird entsprechend des von Seiten des Freistaats vorgegebenen Ziels der Bestandssicherung anhand des Anteils festgelegt, der den Verkehrsunternehmen gemäß den Ergebnissen des HABY-Portal, bezogen auf ihre ausbrechenden Verkehrsleistungen auf dem Gebiet des jeweils anderen Aufgabenträgers, zusteht.

Die Vereinbarung regelt, welcher Aufgabenträger für welche Linien / Linienabschnitt für die Gewährung des Ausgleichs nach Art. 24 BayÖPNVG während der Bestandssicherung an das jeweils betroffene Verkehrsunternehmen zuständig ist.

Darüber hinaus legt diese Zweckvereinbarung auch die Zuständigkeit für die Abwicklung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV für gebietsüberschreitenden Linienverkehre fest. Bund und Länder haben im Rahmen von Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket Maßstäbe zur einheitlichen Vorgehensweise und dem Ausgleich von Mindereinnahmen aus der Anwendung des Deutschlandtickets abgestimmt (im Folgenden: Muster-Richtlinien Deutschlandticket). Diese Muster-Richtlinien wurden jeweils von den einzelnen Bundesländern in nahezu wortidentischen Richtlinien (im Folgenden: Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern) umgesetzt und veröffentlicht (bezogen auf den Freistaat Bayern zuletzt „Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 im Freistaat Bayern“).

Um eine rechtskonforme Abwicklung und insbesondere Finanzierung des Deutschlandtickets einschließlich der im Freistaat Bayern zusätzlich zur Anwendung kommenden vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (sog. Ermäßigungsticket) für die Zeit ab dem 01.05.2023 zu gewährleisten, regelt diese Vereinbarung die Zuständigkeit der Aufgabenträger bezogen auf die jeweils gebietsübergreifenden Linien in Bezug auf die Ausgleichsleistungen für das Deutschlandticket bzw. das Ermäßigungsticket.

Diese Zweckvereinbarung trifft die für die vorgenannten Zwecke erforderlichen Regelungen zwischen dem Landkreis Erlangen-Höchstädt und der Stadt Erlangen und regelt die diesbezügliche delegierende Zuständigkeitsübertragung zwischen den Aufgabenträgern wie folgt:

Inhaltsverzeichnis

§ 1	Art der Vereinbarung.....	5
§ 2	Gegenstand der Vereinbarung.....	5
§ 3	Beiträge der Aufgabenträger für die Finanzierung der Kosten.....	8
§ 4	Inkrafttreten und Dauer der Vereinbarung.....	8
§ 5	Schlussbestimmungen.....	9

§ 1 Art der Vereinbarung

Diese Vereinbarung ist eine Zweckvereinbarung über eine wechselseitig delegierende Übertragung von hoheitlichen Zuständigkeiten im aÖPNV nach Art. 7 Abs. 2 S. 1, 1. HS. i. V. m. Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 10 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KommZG).

§ 2 Gegenstand der Vereinbarung

- (1) Die Aufgabenträger verantworten im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit die Planung, Organisation und Sicherstellung im allgemeinen ÖPNV (aÖPNV). Die Aufgabenträger verantworten in diesem Rahmen u.a. auch die Gewährung von Ausgleichs-/Billigkeitsleistungen im Zusammenhang mit dem bundesweit gültigen Deutschlandticket einschließlich der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) sowie den Einsatz und die Ausreichung der sog. „Hilfen für den Ausbildungsverkehr“ nach Art. 24 BayÖPNVG (vormalige „§ 45a-Ausgleiche“); konkret:
 1. Die Aufgabenträger haben das Recht nach Maßgabe der jeweils gültigen Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern auf Bundes-/Landesmittel zuzugreifen und können mit diesen Mitteln Ausgleichsleistungen für Mindereinnahmen aus der Anwendung des Deutschlandtickets bzw. des sog. Ermäßigungstickets nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 an die Verkehrsunternehmen gewähren.
 2. Die Aufgabenträger erhalten vom Freistaat Hilfen nach Art. 24 BayÖPNVG, aus denen sie den Verkehrsunternehmen in der Übergangsphase einen Ausgleich in (pauschalierter) Höhe der bisherigen „§ 45a-Mittel“ gewähren können. Basis ist die über das Portal zur Beantragung von Hilfen im Ausbildungsverkehr in Bayern (HABY-Portal) vorgesehene Ermittlung der auf die jeweilige Linie entfallenden Mittel für die Bestandssicherung des Ausbildungsverkehrs für 2024. Hierfür wird die Höhe des bestandssichernden Betrages je Verkehrsunternehmen ermittelt und dieser auf den jeweiligen Aufgabenträger entsprechend dem „Verfahren der Ermittlung der Höhe des bestandssichernden Betrages je Verkehrsunternehmen und Aufteilung auf den jeweiligen Aufgabenträger in Nachfolge des Ausgleichs nach § 45a PBefG“ des Freistaats Bayern in seiner jeweilig gültigen Fassung aufgeteilt. Die Aufgabenträger gewähren diesen bestandssichernden Ausgleich im Rahmen von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen oder allgemeinen Vorschriften zur Festsetzung von Höchsttarifen.
-

- (2) Für die Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrsbedienung auf den nachfolgend genannten Linien ist jeder Aufgabenträger in seinem Wirkungskreis bezogen auf sein Territorialprinzip allein verantwortlich.
1. Für die folgenden Linienabschnitte überträgt die Stadt Erlangen jeweils bis zur Stadtgrenze die Zuständigkeit der hoheitlichen Aufgaben bzw. Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket einschließlich der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) auf Basis der jeweils gültigen Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern als auch die hoheitlichen Aufgaben bzw. Rechte und Pflichten nach Art. 24 Bay ÖPNVG mit befreiender Wirkung auf den Landkreis Erlangen-Höchstadt (Delegation). Neben dem Recht zur Beanspruchung des entsprechenden Anteils an den Bundes-/Landesmitteln umfasst die Delegation auch das Recht zur Anpassung bereits bestehender öffentlicher Dienstleistungsaufträge, sowie den zeitlich auf den Bestandssicherungszeitraum begrenzten Erlass Allgemeiner Vorschriften nach der VO 1370/2007:
- Linienbündel 2: Seebachgrund
 - Linie 202, Abschnitt: Erlangen Hugenottenplatz – Erlangen Weisendorfer Straße
 - Linie 202E, Abschnitt: Erlangen Busbahnhof – Erlangen St. Johann
 - Linie 246, Abschnitt: Erlangen Grönauweg
 - Linienbündel 5: Aurachgrund
 - Linie 199, Abschnitt: Erlangen Paul-Gossen-Str. – Erlangen Süd
 - Linie 200, Abschnitt: Erlangen Busbahnhof – Erlangen Äußere Brucker / P.-Gossen-Str.
 - Linie 201, Abschnitt: Erlangen Busbahnhof – Erlangen Neues sowie alle weiteren Haltestellen auf Erlanger Stadtgebiet, die laut Fahrplan bei einigen wenigen Fahrten bedient werden.
 - Linienbündel 6: Aischgrund
 - Linie 203, Abschnitt: Erlangen Neuer Markt / Rathaus – Erlangen Weisendorfer Straße
 - Linie 203E, Abschnitt: Erlangen Neuer Markt / Rathaus – Erlangen Weisendorfer Straße
-

- Linie 205, Abschnitt: Erlangen Neuer Markt / Rathaus – Erlangen Grönauweg
 - Linienbündel 7: Regnitzgrund
 - Linie 252, Abschnitt: Erlangen Hugenottenplatz – Erlangen Wohnstift Rathsberg sowie alle weiteren Haltestellen auf Erlanger Stadtgebiet, die laut Fahrplan bei einigen wenigen Fahrten bedient werden
 - Linie 253, Abschnitt: Erlangen Neuer Markt / Rathaus – Erlangen Werker sowie alle weiteren Haltestellen auf Erlanger Stadtgebiet, die laut Fahrplan bei einigen wenigen Fahrten bedient werden
 - Linie 254, Abschnitt: Erlangen Hauptbahnhof – Erlangen Martin-Luther-Platz sowie alle weiteren Haltestellen auf Erlanger Stadtgebiet, die laut Fahrplan bei einigen wenigen Fahrten bedient werden
2. Für die folgenden Linienabschnitte überträgt der Landkreis Erlangen-Höchstädt jeweils bis zur Landkreisgrenze die Zuständigkeit der hoheitlichen Aufgabe bzw. Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket einschließlich der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) auf Basis der jeweils gültigen Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern als auch die hoheitlichen Aufgaben bzw. Rechte und Pflichten nach Art. 24 Bay ÖPNVG mit befreiender Wirkung auf die Stadt Erlangen (Delegation). Neben dem Recht zur Beanspruchung des entsprechenden Anteils an den Bundes-/Landesmitteln umfasst die Delegation auch das Recht zur Anpassung bereits bestehender öffentlicher Dienstleistungsaufträge sowie den zeitlich auf den Bestandssicherungszeitraum begrenzten Erlass Allgemeiner Vorschriften nach der VO 1370/2007:

Linienbündel Stadtverkehr Erlangen

- Linie 280, Abschnitt: Buckenhof – Busbahnhof Buckenhof/Spardorf
 - Linie 285, Abschnitt: Haltestelle Buckenhof
 - Linie 285T, Abschnitt: gesamter Linienverlauf: Buckenhof – Zeidelweide – Obere Büch – Kindergarten – Am Ruhstein – Hutweide – Am Alten Weiher – Grasweg – Buckenhof
 - Linie N28, Abschnitt: Haltestelle Buckenhof
-

- (3) Der jeweils auf den übertragenen Linienabschnitt entfallenden und entsprechend delegierte Anteil der Hilfen nach Art. 24 BayÖPNVG je übernehmendem Aufgabenträger wird dabei entsprechend des von Seiten des Freistaats vorgegebenen Ziels der Bestandssicherung anhand des Anteils bemessen, der den Verkehrsunternehmen gem. den Ergebnissen des HABY-Portals bezogen auf ihrer ausbrechenden Verkehrsleistung auf dem Gebiet des jeweiligen abgebenden Aufgabenträgers zusteht. Gleiches gilt in Bezug auf die von Bund und Ländern zur Verfügung gestellten Billigkeitsleistungen betreffend das Deutschlandticket sowie des sog. Ermäßigungstickets.
- (4) Der mitbediente Aufgabenträger stimmt jeweils zu, dass der nach § 2 dieser Zweckvereinbarung zuständige beauftragte Aufgabenträger bereits vor Inkrafttreten dieser Zweckvereinbarung sowohl für die Umsetzung und Abwicklung des Deutschlandtickets einschließlich der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) auf Basis der jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern zuständig ist als auch vom Freistaat Bayern für Linien / Linienbündel, für die er gemäß § 2 Absatz 2 zuständig ist, jeweils für die gesamten Linien / Linienbündel in seinem Namen Hilfen nach Art. 24 BayÖPNVG erhält und die bestandssichernde Regelung verantwortet.

§ 3 Beiträge der Aufgabenträger für die Finanzierung der Kosten

Eines Beitrags zum Ausgleich der durch diese Zweckvereinbarung entstehenden Kosten gem. Art. 10 Abs. 3 KommZG die delegierend übertragenen Aufgaben betreffend bedarf es nicht.

§ 4 Inkrafttreten und Dauer der Vereinbarung

- (1) Diese Vereinbarung wird mit Genehmigung durch die Regierung und Veröffentlichung im Amtsblatt gemäß Art. 13 Abs. 1 KommZG wirksam.

Der Landkreis beauftragt und bevollmächtigt die Stadt, in seinem Namen die erforderliche Genehmigung für die vorliegende Zweckvereinbarung gemäß § 12 Abs. 2 KommZG bei der Aufsichtsbehörde einzuholen.
 - (2) Diese Vereinbarung läuft für jeden betroffenen Linienabschnitt jeweils bis zum Ende der Laufzeit des gegenwärtigen öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder der gegenwärtigen eigenwirtschaftlichen Liniengenehmigung, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Diese sind:
-

Landkreis Erlangen-Höchststadt

- Linienbündel 2: bis zum 13.12.2026
- Linienbündel 5: bis zum 31.12.2030
- Linienbündel 6: bis zum 12.09.2026
- Linienbündel 7: bis zum 31.12.2030

Stadt Erlangen

- Linienbündel Stadtverkehr Erlangen: bis zum 02.12.2029

Die Zweckvereinbarung endet insoweit insgesamt mit dem Laufzeitende des längst laufenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags / der eigenwirtschaftlichen Liniengenehmigung, d.h. bis zum 31.12.2030 (Auslaufen der längst laufenden PBefG-Genehmigung).

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bzw. einvernehmlichen Aufhebung bleibt im Übrigen unberührt. Art. 14 KommZG ist in diesem Fall zu beachten.

- (3) Die Aufgabenträger werden jeweils rechtzeitig Verhandlungen über eine dieser Vereinbarung nachfolgenden Zweckvereinbarung aufnehmen. Hierfür besteht die interkommunale Arbeitsgemeinschaft „Grenzüberschreitender Nahverkehr“, in welcher die Aufgabenträger kontinuierlich in Kontakt stehen.

§ 5 Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die Änderung der Schriftformklausel. Art. 14 i.V.m. Art 12. f. KommZG ist zu beachten
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird dadurch ihre Wirksamkeit im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung werden die Aufgabenträger diejenige wirksame Regelung vereinbaren, die dem mit der betroffenen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist.
- (3) Die Vereinbarung wird 3-fach ausgefertigt. Jeder Aufgabenträger und die Aufsichtsbehörde erhält eine Ausfertigung.
-

Erlangen, den

Landkreis Erlangen Höchststadt

.....

Alexander Tritthart, Landrat

Erlangen, den

Stadt Erlangen

.....

Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister
